

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보

제 목 외출 근태관리 강화 필요

소 관 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 ♠♠♠♠부

조 치 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 ♠♠♠♠부

구 분 근태관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 임직원의 근무·휴게시간 및 출퇴근, 휴가 등 복무에 대한 제반 사항을 「취업규칙」 등에 규정하고 있으며, 2021년도 노사협의회 의결을 거쳐 2021. 7. 8.부터 통상근무 30분 단위로 휴가를 사용할 수 있도록 개선하였고, 2021. 2. 19. ♠♠처 ♣♣부(현 ◆◆◆◆처 ▽▽▽▽부)는 “외출 및 현장출근 사용 기준 알림” 공문을 전사에 발송하여 외출 및 현장출근 사용과 관련한 세부 기준을 공지한 바 있다.

이와 같이 사내 규정과 근태 사용기준이 명시된 공문에 따라 임직원의 복무 관리가 이행되고 있으며, 근태관리 전산시스템을 통해 근태 신청, 근태 관리 등의 업무 처리가 이루어지고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 “제2절 근무시간 및 휴게시간” 제17조(통상근무자) 제1항에 따르면 통상근무자의 실근무 시간에 대해 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일, 최대 주 52시간 근무를 원칙으로 규정하고 있으며, 「근로기준법」 제50조(근로시간) 제3항에 따르면 근로시간을 산정할 때 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 간주하고 있다.

또한 대법원판결(2018. 7. 12. 선고, 2013다60807)에 따르면 근로자가 사용자의 지휘·감독을 받으면서 근로계약에 따른 근로를 제공하는 시간을 근로시간으로 정의하면서, 근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독으로부터 해방되어 근로자가 자유로이 이용할 수 있는 시간은 근로시간에서 제외한다고 되어 있다.

그리고 고용노동부는 각 기관이 노동관계 법령을 위배하지 않는 범위 내에서 효과적으로 취업규칙을 작성·변경할 수 있도록 “표준 취업규칙”을 공표하고 있는데, 2025년 3월 공표된 “표준 취업규칙”의 취업규칙(안) 예시를 살펴보면 제10조(지각·조퇴 및 외출) 제2항에서 사원은 근로시간 중에 사적인 용무를 이유로 근무 장소를 이탈할 수 없고, 질병이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 소속 부서장의 승인을 받아 조퇴 또는 외출할 수 있다고 명시되어 있으며, 제3항에서는 지각, 조퇴 또는 외출한 시간은 무급으로 처리함을 원칙으로 한다는 조항을 안내하고 있다.

다만 고용노동부에서 공표하는 “표준 취업규칙”의 경우 노동관계 법령을 위배하지 않는 근로자의 최저 보장 범위를 적용하여 작성된 참고 자료이므로 절대적인 준수사항은 아니나, 관련 예시 조항을 견주어 볼 때 사적인 용무로 사용되는 외출 시간은 근로시간에 해당하지 않는 것을 확인할 수 있고, 「근로기준

법」 및 대법원판결에서도 사용자의 지휘·감독하에 없는 개인 목적의 외출은 근로시간으로 보고 있지 않다.

따라서 「취업규칙」에서 정한 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일의 근무시간을 준수하기 위해서는 개인 목적의 외출 사용은 제한되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 전 직원의 외출 사용 현황을 점검한 결과, [표 14]와 같이 병원 진료, 은행 방문, 자동차 수리 등의 사적 용무를 목적으로 사용된 외출이 745건에 달하는 것으로 확인되었다. 이는 「취업규칙」에서 정한 근로시간을 준수하지 않은 것으로 간주 된다.

[표 14] 2025년 사적인 용무를 목적으로 사용된 외출 현황

병원 진료	은행 방문	자동차 수리	기타 (가사, 우체국, 자녀돌봄 등)	합 계
587건	31건	55건	72건	745건

※ 자료 : 인사노무시스템

이와 관련하여 「취업규칙」 제25조(외출허가)에는 소속장의 허가를 받는 경우 근무시간에 외출 사용이 가능하게 되어 있고, 2021. 2. 19. 작성된 “외출 및 현장출근 사용 기준 알림” 공문에는 외출을 근무시간 중 소속장의 허가를 받고 외부로 나간 후 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것으로 정의하면서, 출근 후 3시간 이내로 외출을 사용하여야 하고, 외출 승인권자는 직원의 외출 필요성, 적정성 등을 판단하여 승인하고 복귀 여부를 확인하도록 명시되어 있어 이와 같은 외출 사용기준으로 인해 소속장의 허가만 있으면 외출 사용 목적과 상관없이 외

출을 사용하는 일이 발생하고 있다.

또한 2021. 7. 8. 이후 30분 단위로 연차휴가를 사용할 수 있게 인사·노무 시스템이 개선됨에 따라 사적인 용무가 있는 직원이 시간 단위의 연차휴가를 사용하는 경우가 있고, 소속 부서장의 허가를 받아 외출을 사용하는 경우로 나뉘게 되므로 일관된 근태 관리를 위해서 근태 목적에 따른 외출 사용기준을 명확히 할 필요가 있다.

따라서 전사적인 근태 업무를 총괄하는 기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 사내 규정 「취업규칙」의 근로시간 준수와 일원화된 근태 처리가 이루어지도록 외출 사용기준을 재정립하여 전사적으로 공지하고, 이에 따라 부서 근태를 총괄하는 부서장은 개인 목적의 외출 사용이 제한되도록 통제·관리하여야 한다.

관계기관 의견

기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 외출 근태관리의 개선 필요성에 대해 공감하였으며, 업무 외 외출 사용을 금지하는 기준을 마련하여 노동조합과 협의 후 전사적으로 공지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은 소속 부서장이 직원의 사적 외출 사용을 제한할 수 있도록 외출 사용기준을 재정립하여 전사적으로 공지하시기 바랍니다. (통보)